

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง ละเอียด ทิมใต้
นาง นันทกา อยู่ภู

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 407, มาตรา 654

แม้การกู้ยืมเงินโดยตกลงให้มีการติดดอกเบี้ยยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ตกเป็นโมฆะทั้งหมดก็ตามแต่จำเลยก็ไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่เป็นโมฆะซึ่งได้ชำระแก่โจทก์ไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงไปได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 407

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงิน 43,312.50 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 40,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ จำเลยให้การว่า ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้องโจทก์ ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 40,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีจากจำนวนเงินต้นดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จจำเลย
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับใบยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอรับกันฟังได้ว่า จำเลยกู้เงินโจทก์ไปตามฟ้องรวม 3 ครั้ง ครั้งแรกจำเลยกู้เงินโจทก์เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 จำนวนเงิน 10,000 บาทครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2524 จำนวนเงิน 10,000 บาทและครั้งที่สามเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2524 จำนวนเงิน 20,000 บาท

รวมเป็นเงิน 40,000 บาท ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้เงินตามกฎหมายใหม่เอกสาร
หมาย จ.1 ถึง จ.3 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าจำเลยได้ชำระต้นเงินให้แก่
โจทก์ครบถ้วนแล้วหรือไม่ จำเลยอ้างตนเองเป็นพยานว่าการกู้เงินจากโจทก์ทั้ง 3
ครั้ง โจทก์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อเดือน โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานว่า
โจทก์คิดดอกเบี้ยจากจำเลยในอัตราร้อยละ 8 ต่อเดือน ดังนั้นไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะ
เป็นดังเช่นที่โจทก์หรือจำเลยอ้าง ข้อเท็จจริงคงพึงได้ในเบื้องต้นว่า การกู้ยืมเงินตาม
ฟ้องนี้ โจทก์จำเลยตกลงให้มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ดอกเบี้ยสำหรับต้นเงินกู้ตามฟ้องจึงตกเป็นโมฆะทั้งหมด ที่โจทก์เบิกความยอมรับว่า
จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ในระยะแรก เดือนละ 3,200 บาท และตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2525 จำเลยชำระให้เดือนละ 4,000 บาท นั้นจำเลยไม่มีสิทธินำดอกเบี้ยที่
เป็นโมฆะนั้นไปหักกับต้นเงินให้ลดน้อยลงไปได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 407 คดีฟังได้ว่าจำเลยยังไม่ได้ชำระต้นเงินแก่โจทก์ จำเลยจึงต้อง
ชำระต้นเงินให้แก่โจทก์ตามฟ้อง ส่วนดอกเบี้ยโจทก์เบิกความว่าโจทก์ไม่คิดเอา
ดอกเบี้ย จึงถือว่าโจทก์ไม่ตั้งใจเรียกดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องอีกที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระต้นเงินจำนวน 40,000 บาทแก่โจทก์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ